

0055820-27.1998.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Caio Ventosa Chaves
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Réu: CLAUDINEI DOS SANTOS

Juiz de Direito: Caio Ventosa Chaves

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada contra Claudinei do Santos, que foi denunciado por suposta prática de roubo triplamente majorado.
Ocorre que o denunciado era menor de 21 anos à época dos fatos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
4ª Vara Criminal
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, bloco D salas 3/4 - Jardim Santana
CEP: 13088-653 - Campinas - SP
Telefone: (19) 2101-3358 - E-mail: campinas4cr@tjsp.jus.br

0055820-27.1998.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA - OFICIO

Processo nº:
0055820-27.1998.8.26.0114
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Réu: CLAUDINEI DOS SANTOS

Juiz de Direito: Caio Ventosa Chaves

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada contra Claudinei do Santos, que foi denunciado por suposta prática de roubo triplamente majorado.
Ocorre que o denunciado era menor de 21 anos à época dos fatos.
Instado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição em duas oportunidades, o

Ministério Público ficou-se silencioso.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, tenho que é caso de reconhecer, mesmo de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A infração penal de que tratam os autos prescreve em 20 anos, reduzida de metade ante a menoridade relativa do imputado na época do suposto cometimento do delito. Assim, tendo o evento ocorrido no dia 21 de novembro de 1997, imperioso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva se consumou, mesmo com a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 85), que voltou a correr aos 08 de março de 2010, (súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça).

Portanto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com artigos 109, inciso I, e 115, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUDINEI DOS SANTOS.

Por consequência, não mais persistem os requisitos da decretação da prisão preventiva. EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO.

Autorizo a destruição do material eventualmente apreendido, servindo a presente de ofício.

Comunique-se à delegacia de polícia de origem.

Arquivem-se os autos, após as anotações e comunicações de praxe.

P.I.C.

Campinas, 03 de novembro de 2022.

Caio Ventosa Chaves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Ilmo.

() Delegado de Polícia - Inquérito Policial - 630/1997 - 4º Distrito Policial de Campinas

() Coordenador(a) da Vara do Júri e da Seção de Depósito de Armas e Objetos de Campinas -SP